소방청예규 제128호(2026. 10. 22.)

국가 소방용품 인증 심의위원회 운영 규정

제1조(목적) 이 규정은 소방용품의 형식승인·성능인증 및 제품검사(이하 "검인증"이라 한다) 제도와 관련된 주요정책과 기술적 판단사항 등을 관련 전문가를 통하여 검토하고 심의하기 위하여 심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(위원회 설치) ① 소방청장은 소방용품 검인증제도와 관련된 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 '국가 소방용품 인증 심의위원회'(이하 "위원회"라 한다)를 설치·운영한다.

1. 현행 검인증 기준 외에 실증특례 등을 통한 성능 기반의 검인증 또는 특례방안에 관한 사항
2. 형식승인 또는 성능인증 품목으로의 도입·분류 등의 결정에 관한 사항
3. 소방용품 검인증 수수료 산출의 적정성 평가에 관한 사항
4. 신설 또는 변경되는 소방용품 검인증 기준의 기술적 타당성 검토에 관한 사항
5. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제9항 관련 특수한 목적으로 사용되는 소방용품의 특례 적용에 관한 사항
6. 그 밖의 소방용품 검인증제도 운영과 품질관리를 위하여 소방청장이 필요하다고 인정하는 사항

② 소방청장은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에 부치지 아니할 수 있다.

1. 소방용품 인증기관에서 구성한 기술위원회 등의 심의 또는 자문을 거친 사항으로서 추가적인 정책적·기술적 판단이 필요하지 아니하다고 인정되는 경우
2. 법령, 기준 또는 제도의 단순 정비 등 경미한 사항으로서 위원회의 심의·의결을 거칠 실익이 낮다고 인정되는 경우
3. 다른 국가기관 또는 지방기관의 소관 법령에 따라 심의·의결 또는 검토가 필요한 사항으로 위원회 운영과 중복된 절차로 판단되는 경우
4. 그 밖의 안건의 성격, 검토 경과 및 관계 전문가 의견 등을 고려할 때 위원회 심의·의결이 필요하지 아니하다고 소방청장이 인정하는 경우

제3조(위원의 위촉·임기 등) ① 소방청장은 소방용품과 관련된 분야의 학식과 경험이 풍부한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문가를 30명 이내의 위원으로 임명 또는 위촉한다. 이 경우 관련된 학회, 단체 등의 추천을 받을 수 있다.

1. 소방기술사 또는 소방시설관리사로서 소방시설업체 5년 이상 경력자
2. 기계, 금속, 화학, 전기, 전자, 통신, 섬유, 재료, 건축 등 시험·검사업무에 관한 석사학위 이상 취득한 자
3. 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제2조에 따른 소방사업자로서 검인증 관련 분야에서 5년 이상 종사한 자
4. 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따라 설립된 한국소방산업기술원 소속 직원 중 4급 이상인 자

5. 소방용품 관련 업무 담당 공무원 또는 업무 경력 공무원

② 민간위원의 임기는 3년으로 하되 위원회 참여 실적 등을 고려하여 한차례 연임할 수 있다.

③ 결원에 의하여 새로 위촉되는 위원의 임기는 전임 위원의 잔임 기간으로 한다.

④ 소방청장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해임하거나 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

4. 제8조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 아니한 경우

5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제4조(위원회 구성) ① 위원회는 제3조에 따라 위촉한 위원 중 심의 안건과 관련된 6인 이상 12인 이하의 위원으로 구성한다. 이 경우 민간위원은 구성위원의 과반수가 되도록 하여야 한다.

② 제3조제1항제5호에 해당하는 위원은 1인 이상 구성하되, 부득이하게 직무를 수행할 수 없을 경우에는 그 직무대리자가 위원의 직무를 대행할 수 있다.

제5조(위원장) ① 위원회의 위원장은 민간위원 중 호선한다.

② 위원장은 의결권을 가지며, 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

제6조(간사) ① 위원회의 원활한 진행을 위하여 간사를 둘 수 있다.

② 간사는 소방청 소방산업진흥정책과 형식승인 또는 성능인증 업무 담당 공무원으로 한다.

③ 간사는 위원회의 사무와 관련된 사항을 처리한다.

제7조(위원회 심의) ① 위원회는 제4조에 따라 구성된 위원의 과반수 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원장은 안건이 경미하거나 긴급한 경우 또는 대면심의가 곤란한 경우에는 서면심의로 할 수 있다.

③ 간사는 심의 개의 10일 전까지 심의일시, 장소 및 심의 안건을 위원에게 통지하여야 한다. 다만 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 간사는 위원회의 심의가 완료된 날부터 14일 이내에 심의 결과를 서면(전자문서를 포함한다)으로 결과보고 하여야 한다.

⑤ 위원회의 심의·의결결과는 소방용품 검인증 등 관련업무 처리에 필요한 전문적·기술적 판단의 주요 근거로 활용된다.

⑥ 소방청장은 특별한 사유가 없으면 위원회의 심의·의결 결과를 반영하여야 한다. 다만, 심의·의결 결과에 보완이 필요하다고 인정하는 경우에는 위원회에 재심의를 요청할 수 있다.

제8조(위원회 위원의 제척·기피·회피) ① 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 안건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
5. 최근 5년 이내에 당해 안건 대상 업체에 재직한 경우
6. 그 밖에 해당 안건과 직접 연관되는 업무 등을 수행하고 있어 객관적인 심의·자문이 어려운 경우

② 해당 안건의 당사자는 위원에게 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

제9조(의견청취) 위원회에서 필요한 경우 해당분야 전문가 등을 초빙하여 의견을 청취하거나 자문을 받을 수 있다.

제10조(비밀유지의무) 위원은 위원회 활동과 관련하여 알게 된 정보나 비밀을 누설하거나 이를 위원회 업무 수행 이외의 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.

제11조(수당지급) 소방청장은 위원회에 출석하거나 자문에 응한 민간위원과 관계 전문가에게 예산의 범위 내에서 수당과 여비 그 밖의 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제12조(보칙) 위원회의 운영 등에 관하여 이 규정에서 정한 것 외의 필요한 사항은 위원장이 정하여 운영할 수 있다.

제13조(재검토 기한) 소방청장은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2026년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 예규는 2026년 11월 1일부터 시행한다.